



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000228379

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0024328-87.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante FRANCISCO PAULO TEODORO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANÇA CARVALHO (Presidente) e CARDOSO PERPÉTUO.

São Paulo, 30 de março de 2017.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0024328-87.2015.8.26.0577

Apelante: FRANCISCO PAULO TEODORO

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: São José dos Campos

Voto nº 5759

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido.

Vistos.

Francisco Paulo Teodoro interpôs recurso de Apelação da r. sentença datada de 19.04.2016, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de São José dos Campos, que o condenou à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o *sursis*, pelo prazo de 02 anos, mediante cumprimento das condições estabelecidas no artigo 78, § 2º, do Código Penal, e da condição de frequentar programa do CAPS ou CAPS-AD para avaliação e, se o caso, tratamento ambulatorial, por incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal (fls. 56/59).

Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o afastamento da condição de frequentar o CAPS, bem como



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

da aplicação do *sursis*, por entender ser o regime aberto mais benéfico ao réu (fls. 75/83).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, reiterou as alegações orais (fls. 54 – mídia digital) e requereu o não provimento do recurso (fls. 91/93).

A D. Procuradoria de Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 98/101).

É o relatório.

O ora apelante foi denunciado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, porque, no dia 15.08.2015, por volta das 23h30min, na Rua Bendito Fraga da Silva, nº 665, Eugênio de Melo, na cidade e Comarca de São José dos Campos, ofendeu a integridade física de sua esposa Joaquina Maria das Graças dos Santos Teodoro, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (fls. 17/18).

Após regular instrução, sobreveio sentença que condenou o ora apelante, nos termos da inicial.

Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMª. Juíza de Direito sentenciante.

Com efeito, indiscutível a materialidade do delito em face do boletim de ocorrência (fls. 02/03), do laudo de exame de corpo de delito (fls. 10/11), bem como da prova oral.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Da mesma forma, a autoria é inconteste.

Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do delito, alegando, em síntese, que, durante uma discussão, apenas pegou com força no braço de sua esposa, mas não puxou os cabelos dela nem a chutou. Acrescentou que não estava alcoolizado, embora tivesse ingerido cerca de duas cervejas. Por fim, disse que não se recorda de ter agredido a vítima anteriormente (fls. 54 – mídia digital).

Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.

Em depoimento bastante seguro, a vítima Joaquina Maria das Graças dos Santos Teodoro esclareceu que o réu é usuário reiterado de bebida alcoólica, assumindo comportamento agressivo. Segundo Joaquina, na data dos fatos, o acusado chegou alcoolizado e iniciou uma discussão por ciúmes, tendo a agredido diversas vezes, puxando seus cabelos, apertando seu pescoço, desferindo chutes, bem como apertando seus braços. Acrescentou que saiu e se dirigiu à casa de sua irmã, tendo se separado do réu. Por fim, disse que o acusado já a havia agredido e proferido ameaças em outras ocasiões, mas não registrou boletim de ocorrência (fls. 54 – mídia digital).

Cumprе mencionar que, no delito em tela, o depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas ela está presente no local dos fatos.

Nesse sentido: “*Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si*” (TJDF - Rec nº



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

2010.08.1.001.339-6 - Ac. nº 511.403 - 2ª T. Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).

“Nos delitos que envolvem violência doméstica, praticados, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta para alicerçar o Decreto condenatório” (TJMG - APCR nº 0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 - DJEMG 03.09.2012).

Consigne-se, ainda, que, no caso em questão, não se vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar falsamente ao réu um delito que não cometeu. Ademais, os depoimentos por ela prestados, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos no sentido da efetiva prática do crime pelo ora apelante.

Além disso, as palavras da vítima encontraram amparo no laudo pericial, o qual constatou lesões corporais de natureza leve (fls.10/11), perfeitamente compatíveis com as agressões narradas pela ofendida, na Delegacia e em Juízo.

Neste ponto, importante observar que o fato de a vítima não ter registrado boletim de ocorrência em razão de agressões anteriores não retira a credibilidade de seu testemunho, mormente porque, como já mencionado, sua versão encontrou amparo nos demais elementos de prova e não consta dos autos relevante motivo para que ela imputasse falsamente a seu ex-marido, pai de seus filhos, tal delito.

Aliás, cabe ressaltar que, muito embora tenha procurado reduzir sua responsabilidade criminal, o réu admitiu que ter iniciado a discussão por ciúmes e que efetivamente segurou os braços da vítima.

Verifica-se, portanto, que o acusado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

efetivamente ofendeu a integridade física de sua esposa, causando-lhe lesões de natureza leve, caracterizando perfeitamente o delito do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Assim sendo e comprovadas, de forma clara e irrefutável, a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se, efetivamente, a manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.

Quanto à pena, a sentença não merece reparo, uma vez que, considerando o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, ela foi corretamente fixada no mínimo legal, resultando em 03 meses de detenção.

O regime aberto foi corretamente fixado, com fundamento no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Consigno, por oportuno, não ser mesmo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal, já que o delito foi perpetrado mediante violência contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP).

Por fim, entendendo presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, a MMª Juíza sentenciante suspendeu condicionalmente a pena pelo prazo de 02 anos, mediante cumprimento das condições elencadas no artigo 78, § 2º, do Código Penal, bem como determinou que o réu passe a frequentar programa do CAPS ou CAPS-AD – Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas, para avaliação e, se o caso, tratamento ambulatorial, comprovando em cartório o cumprimento da obrigação.

Neste ponto, a despeito do entendimento da Defesa, anoto que a aplicação do *sursis* mostra-se mais benéfica ao réu,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

uma vez que se trata de meio alternativo que busca diminuir o mal causado pela prisão, sendo dever do magistrado aplicá-la quando preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 77 do Código Penal.

Nesse sentido: *“PRELIMINAR – nulidade – magistrado que aplicou a suspensão condicional da pena e não a pena privativa de liberdade conforme pleiteado em memoriais – inexistência de nulidade – suspensão condicional da pena que caracteriza benefício para o acusado e é mais benéfica – inversão na sistemática do Código Penal que não é possível – preliminar rejeitada. (...)”* (Relator(a): Lauro Mens de Mello; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/11/2015; Data de registro: 01/12/2015)

No mais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a audiência admonitória, perante o Juízo da Vara das Execuções Criminal, é o momento oportuno para a aceitação ou recusa do benefício do *sursis*.

A propósito: *"RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO FACULTATIVO. OBRIGATORIEDADE DE O MAGISTRADO POSICIONAR-SE EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL FINALIDADE DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI. NÃO PROVIMENTO. 1. É dever do juiz, ao condenar o réu, fixar o regime inicial de cumprimento da pena, a qual, poderá, verificados os requisitos legais, ser condicionalmente suspensa por dois anos. 2. Ao condenar o recorrente à pena de 1 mês de detenção, pela prática do crime positivado no art. 147 do [Código Penal](#), o juiz fixou o regime aberto para seu cumprimento e suspendeu a execução da pena por dois anos, mediante condições indicadas na sentença, obedecendo, portanto, os respectivos preceitos inscritos nos artigos 33, § 2º, c e 77, ambos do [Código Penal](#). 3. Não se presta o recurso especial a modificar decisão que se apoiou expressa e corretamente nos dispositivos penais de regência, sendo inservíveis, na jurisdição extraordinária, argumentos que dizem respeito a meras*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

conjecturas sobre o que poderá ocorrer em audiência admonitória ainda não realizada, bem como a fatores que são estranhos à estrita atividade judicial de dizer o direito à luz dos fatos objeto de sua decisão. 4. Se a própria Defensoria Pública reconhece que bastará ao recorrente, na referida audiência judicial que inicia a execução penal, recusar o benefício do sursis, para não ver-se prejudicado no cumprimento da pena, soa desarrazoado provocar esta Corte ante a suposição de que o recorrente poderá comparecer sem assistência jurídica àquele ato judicial, assistência que, aliás, seria de seu mister providenciar, de modo a evitar, desnecessariamente, o prolongamento da jurisdição penal. 5. Recurso especial não provido" (STJ - REsp 1.384.417/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 6/4/2015).

“HABEAS CORPUS. LESAO CORPORAL LEVE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. [...] SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DETERMINADO. PERÍODO DE PROVA ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO DO PACIENTE PARA CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. ANUÊNCIA COM A MEDIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O art. 77 do [Código Penal](#) determina que o prazo mínimo para se suspender a pena do acusado é de 2 (dois) anos, isto é, exatamente o quantum fixado na presente hipótese, não sendo possível a suspensão por período inferior em decorrência da própria previsão legal do instituto, motivo pelo qual não houve qualquer irregularidade na definição do período de prova pelo Juízo Singular. Além disso, não se vislumbra que as condições estabelecidas pelo magistrado sejam manifestamente improcedentes, porquanto encontram-se adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, tudo em conformidade com o disposto nos arts. 78 e 79 do Estatuto Repressivo. 2. Caso o paciente entendesse que o benefício concedido seria, de fato, mais grave que a reprimenda corporal estabelecida, poderia ter recusado a medida na audiência admonitória, cumprindo, assim, a pena privativa de liberdade fixada no édito repressivo, já que o sursis é um instituto facultativo, passível de aceitação pelo acusado. Dessa forma, tendo o paciente comparecido voluntariamente para dar início ao cumprimento das condições determinadas na suspensão condicional da pena, conduta incompatível com a sua recusa ou impugnação ao benefício concedido, não há que se falar em qualquer constrangimento por ele suportado quanto ao ponto. [...]” (STJ – HC 184161/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento de 31/05/2011, DJe de 24/06/2011).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Com relação à determinação de que o réu frequente o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas, observo que a Magistrada, entendendo conveniente ante as declarações da ofendida, apenas determinou que ele passe por uma avaliação no local e, somente se o caso, seja submetido a acompanhamento. Nessas circunstâncias, considerando que o réu, muito embora tenha negado que estivesse embriagado, admitiu ter ingerido bebida alcóolica na data dos fatos, e que não foram arroladas quaisquer testemunhas pela Defesa que contrariassem a versão da ofendida, tal medida não se mostrou desproporcional e desarrazoada, não sendo possível acolher o pedido de afastamento pleiteado pela Defesa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão de primeiro grau.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator